

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2382/2539

บริษัทโรงเลื่อยจักรหย่งเชียงหล่ง จำกัด

โจทก์

บริษัทแอ่งเกอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 609, มาตรา 615, มาตรา 618

จำเลยมีวัตถุประสงค์รับขนส่งสินค้าทางทะเลและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ว่า จำเลยเป็นตัวแทนเรือของบริษัท ซ. ซึ่งเป็นบริษัทขนส่งสินค้าต่างประเทศที่ไม่มี ภูมิสำเนาอยู่ในประเทศไทย เป็นผู้แจ้งต่อกรมเจ้าท่าให้จัดส่งเรือนำร่องลากจูงเรือ เดินทะเลเข้ามายังท่าเรือคลองเตย ติดต่อกับกองตรวจคนเข้าเมืองให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ มาตรวจสอบรายชื่อของลูกเรือ ติดต่อกับการทำเรือแห่งประเทศไทยให้ขนถ่ายสินค้า ขึ้นจากเรือ ติดต่อกับกรมศุลกากรเพื่อขออนุญาตเปิดระวางเรือ แจ้งให้โจทก์ผู้ขาย สินค้าจัดส่งสินค้ามามอบให้กับต้นเรือเดินทะเล และออกไปตราส่งให้โจทก์ในนาม ของบริษัท ซ. จำเลยได้ค่าตอบแทน 1 เปอร์เซ็นต์ของค่าระวางขนส่ง พฤติการณ์ แสดงให้เห็นว่าจำเลยได้เข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงกับการขนส่งสินค้าดังกล่าว การ เกี่ยวข้องของจำเลยหาใช่เพียงเป็นตัวแทนของบริษัท ซ. ไม่ แต่เป็นผู้ร่วมขนส่ง สินค้าหรือผู้ขนส่งหลายทอดตาม ป.พ.พ. มาตรา 618 อันเป็นบทกฎหมายที่ใกล้เคียง อย่างยิ่งที่จะยกมาปรับแก้คดีรับขนของทางทะเลในขณะเกิดข้อพิพาทนี้ซึ่งยังไม่มี บทกฎหมายและกฎข้อบังคับว่าด้วยการนั้น

ป.พ.พ. มาตรา 615 บัญญัติว่า "ถ้าได้ทำใบตราส่งให้แก่กันเท่านั้นจะรับ มอบเอาไปได้ต่อเมื่อเวนคืนใบตราส่งหรือเมื่อผู้รับตราส่งให้ประกันตามควร" การที่ผู้

ขนส่งมอบสินค้ารายพิพาทให้แก่ผู้ที่มีใช้ผู้รับตราส่งหรือผู้ทรงใบตราส่ง จึงเป็นการส่ง
โดยมิชอบ

ป.พ.พ. มาตรา 615 บัญญัติว่า "ถ้าได้ทำใบตราส่งให้แก่กันท่านว่าของนั้นจะรับ
มอบเอาไว้ได้ต่อเมื่อเวนคืนใบตราส่งหรือเมื่อผู้รับตราส่งให้ประกันตามควร" การที่ผู้
ขนส่งมอบสินค้ารายพิพาทให้แก่ผู้ที่มีใช้ผู้รับตราส่งหรือผู้ทรงใบตราส่ง จึงเป็นการส่ง
โดยมิชอบ

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-ปรีชา เณลิมวณิชย์-สวรรณค์ ศักดารักษ์)

ศาลแพ่ง - นายสุภิญญา ชยารักษ์
ศาลอุทธรณ์ - นายประชิด ศรศักดิ์

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ